محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدائرة 12 مدني كلي

صحيفة افتتاح دعوى

قيدت برقم 4471 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة

إنه في يوم الأحد الموافق 15/3/2026، بناءً على طلب السيد / سامح التجريبي عبد الفتاح، المقيم في 14 شارع المثال، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، ومحله المختار مكتب الأستاذ / هشام النموذجي المحامي.

أنا محضر محكمة القاهرة الجديدة قد انتقلت وأعلنت:

شركة المثال للتجارة (شركة مساهمة مصرية)، ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها، ومقرها 3 شارع الوهمي، مدينة نصر، القاهرة. (مدعى عليها)

الموضوع

بتاريخ 10/1/2025 تعاقد الطالب مع الشركة المعلن إليها على توريد معدات مكتبية بمبلغ إجمالي قدره 350,000 جنيه (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري)، وسدد الطالب مقدمًا قدره 150,000 جنيه بموجب إيصال مؤرخ 12/1/2025.

وقد التزمت الشركة المعلن إليها بالتوريد في موعد غايته 1/4/2025، إلا أنها لم تورد شيئًا حتى تاريخه رغم مطالبتها وديًا عدة مرات.

وبتاريخ 5/6/2025 أنذر الطالب الشركة المعلن إليها على يد محضر برد المقدم المدفوع، فلم تحرك ساكنًا.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين، وكان إخلال الشركة المعلن إليها بالتزامها بالتوريد ثابتًا من عدم تنفيذها حتى الآن، فإن الطالب يحق له طلب فسخ العقد ورد ما دفعه مع التعويض عما لحقه من ضرر.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة، وكلفتها الحضور أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الدائرة 12 مدني كلي، بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2026 الساعة الثامنة صباحًا، لتسمع الحكم:

1. أصليًا: بفسخ عقد التوريد المؤرخ 10/1/2025 وإلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ 150,000 جنيه للمدعي.
2. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 50,000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية.
3. احتياطيًا: إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي إخلال الشركة بالتزامها بكافة طرق الإثبات.
4. إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي

هشام النموذجي المحامي